

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1131/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นายณรงค์ สดลชาติ

จำเลย

นายสรรเสริญ นภาพร (น่าจะเป็นห้าง

หุ้นส่วนจำกัดตึกน้ำเงิน

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้เสียหาย ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากจำเลยและผู้เสียหายตกลงกันได้ ผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยแถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน(อันดับ 48)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(2) จำคุก 5 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษจำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน 10 วันนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48)

คำสั่ง

คดีความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องยอม
ระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จำหน่ายคดี

คดีความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องยอม
ระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จำหน่ายคดี

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>